

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 816/2537	ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด กรมสรรพากร	โจทก์ ผู้ร้อง
	นาย สม ชาย ฉั่น ทะกุล กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2), มาตรา 247

จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันโดยกำหนดให้จำเลยนำส่งสำเนาฎีกาให้โจทก์ผู้ซื้อทรัพย์สินและเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน 5 วัน ไม่มีผู้รับให้ปิดทนายจำเลยรับทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นแล้ว ไม่นำส่งสำเนาฎีกาให้แก่โจทก์ผู้ซื้อทรัพย์สินและเจ้าพนักงานบังคับคดีภายในกำหนด ถือว่าเป็นการทิ้งฎีกาตามมาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 และ 247 ศาลฎีกามีอำนาจสั่งจำหน่ายคดีได้

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ให้แก่โจทก์ เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ยื่นคำร้องว่า โจทก์สมคบกับผู้สนใจเข้าร่วมประมูลซื้อทรัพย์สินโดยไม่สุจริต เจ้าพนักงานบังคับคดียอมให้โจทก์เสนอราคาเพียงผู้เดียวซึ่งเป็นราคาที่ต่ำมาก ขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด

โจทก์คัดค้านว่า ได้มีการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินดังกล่าวมาแล้ว 12 ครั้งเป็นเวลา 2 ปี 5 เดือนเศษ จำเลยที่ 1 และที่ 3 ยื่นคำร้องเพื่อประวิงการบังคับคดี ขอ

ให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ฎีกา

ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 1 และที่ 3 และสั่งให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 นำส่งสำเนาฎีกาแก่โจทก์ภายใน 5 วัน จำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่นำส่งสำเนาฎีกาภายในกำหนด ต่อมาเมื่อพ้นกำหนดตามคำสั่งของศาลชั้นต้นแล้ว จำเลยที่ 1 และที่ 3 มายื่นคำแถลงขอให้ศาลส่งสำเนาฎีกาให้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นจึงส่งสำนวนมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 ยื่นคำฟ้องฎีกาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2536 และศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันว่า "รับฎีกาของจำเลยที่ 1 ที่ 3 สำเนาให้โจทก์ ผู้ซื้อทรัพย์สิน และเจ้าพนักงานบังคับคดีให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 นำส่งภายใน 5 วัน "ไม่มีผู้รับให้ปิด" ครั้นวันที่ 18 พฤศจิกายน 2536 จำเลยที่ 1 และที่ 3 มายื่นคำแถลงขอให้ศาลส่งสำเนาคำฟ้องฎีกา ต่อมาวันที่ 22 พฤศจิกายน 2536 ศาลชั้นต้นสั่งในคำแถลงดังกล่าวว่า "จำเลยที่ 1 ที่ 3 มิได้นำส่งภายในกำหนดตามคำสั่ง รวมสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง" เห็นว่าแม้ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ลงชื่อรับทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นไว้ในคำฟ้องฎีกาอีก แต่ท้ายคำฟ้องฎีกามีข้อความไว้ชัดว่า "ข้าพเจ้าได้ยื่นสำเนาฎีกา โดยข้อความถูกต้องเป็นอย่างเดียวกันมาด้วย 2 ฉบับ และรอฟังคำสั่งอยู่ ถ้าไม่รอถือว่าทราบแล้ว" โดยทนายความจำเลยที่ 1 และที่ 3 ลงชื่อในช่องผู้ฎีกา เช่นนี้ ถือได้ว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ทราบ

คำสั่งของศาลชั้นต้นในวันเดียวกับที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ซึ่งกำหนดให้นำส่งสำเนา ภายใน 5 วันแล้วเมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 3 มายื่นคำแถลงขอนำส่งสำเนาในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2536 ซึ่งพ้นกำหนด 5 วัน นับแต่ทราบคำสั่งนั้นจึงนับว่าจำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่มานำส่งสำเนาและแถลงให้ศาลทราบภายในเวลาที่ศาลกำหนด ถือว่าโจทก์ทั้ง ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 และ 247 ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกา..."

(สมมาตร พรหมานุกุล-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ฟ้องอุทธรณ์หรือฟ้องฎีกา ไม่มีหมายเรียกอย่างฟ้องในศาลชั้นต้นจึงปรับด้วยมาตรา 174(1) ไม่ได้ ต้องใช้มาตรา 174(2) โดยต้องมีการกำหนดวันให้ผู้อุทธรณ์หรือผู้ฎีกา ปฏิบัติเสียก่อนจึงจะถือว่าทั้งฟ้องได้ และจะต้องให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์หรือฎีกา ทราบคำสั่งด้วย เคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1337/2533 วินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นสั่งให้ จำเลยจัดการนำสำเนาฎีกาให้อีกฝ่ายหนึ่งภายใน 15 วันแม้ศาลชั้นต้นจะสั่งในวันรุ่ง ขึ้นหลังจากจำเลยยื่นฎีกาแต่การที่ทนายจำเลยลงชื่อทราบวันนัดให้มาฟังคำสั่งศาลไว้ในฎีกาของจำเลยหน้าแรก ซึ่งมีข้อความประทับตราของศาลชั้นต้นว่า "ให้มาท ราบคำสั่งในวันที่ 24 ตุลาคม 2532 ถ้าไม่มาให้ถือว่าทราบคำสั่งแล้ว"เป็นการแสดง เจตนายอมรับผูกพันตนเองว่าจะมาฟังคำสั่งในวันดังกล่าวถ้าไม่มาก็ให้ถือว่าจำเลย

ทราบคำสั่งแล้ว ฉะนั้น แม้จำเลยจะมีได้มาฟังคำสั่งก็ถือว่าคำสั่งศาลนั้นได้ส่งให้
จำเลยโดยชอบ และจำเลยทราบคำสั่งนั้นแล้วตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2532 เมื่อ
จำเลยเพิกเฉยมิได้จัดการนำส่งสำเนาฎีกาภายในกำหนดเวลาที่ศาลสั่ง จึงเป็นการทิ้ง
ฟ้อง ตามมาตรา 174(2)" บทบัญญัติในการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในศาลชั้นต้น
นำมาใช้ตลอดถึงศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาโดยอาศัย มาตรา 246 ประกอบด้วยมาตรา
247 ซึ่งการนำบทบัญญัตินั้น ๆ มาใช้บังคับเท่าที่พอบังคับได้โดยไม่ต้องไม่ขัดต่อ
บทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีของศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาที่ได้
บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ทนาย
ทราบคำสั่งของศาลชั้นต้นแล้วและศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งในวันนั้นเมื่อเพิกเฉยไม่ดำเนิน
การภายในกำหนดระยะเวลา ก็ถือว่าเป็นการทิ้งฎีกาจึงจำหน่ายคดีได้ ขวัญชนกสุข
โช